

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA USO POR MENORES, DEPENDENTES E RESPONSÁVEIS

Sistema Nemosine Nous

Versão 1.0 | Vigência: 07 de junho de 2026

Autor e titular do sistema: Edervaldo José de Souza Melo

Documento integrante do Centro Legal do Sistema Nemosine Nous.

Este documento deve ser lido em conjunto com os Termos de Uso, a Política de Privacidade, o Aviso de Uso de Inteligência Artificial, a Política de Uso Aceitável, o Termo Técnico de Segurança, a Política de Retenção e Exclusão de Dados e os demais documentos jurídicos vigentes do Sistema Nemosine Nous.

AVISO IMPORTANTE

O Sistema Nemosine Nous não é serviço médico, psicológico, psicopedagógico, educacional formal, jurídico, religioso, espiritual ou terapêutico. Quando utilizado por menores de idade, dependentes, pessoas neurodivergentes ou pessoas sob cuidado de terceiros, deve ser tratado apenas como ferramenta auxiliar de organização, expressão, registro, reflexão, linguagem e apoio cognitivo, sempre sob responsabilidade, supervisão e discernimento do responsável legal ou cuidador autorizado.

O uso do sistema por crianças e adolescentes deve observar o melhor interesse do menor, a proteção integral, a segurança emocional e a minimização de dados. O sistema não deve ser usado para substituir acompanhamento profissional, diagnóstico, terapia, atendimento escolar especializado, intervenção clínica, tratamento médico ou decisão de autoridade competente.

1. Objeto

1.1. Este Termo regula as condições específicas para uso do Sistema Nemosine Nous por ou em benefício de:

- crianças e adolescentes;
- dependentes civis, familiares, educacionais ou assistenciais;
- pessoas sob responsabilidade de pais, mães, tutores, curadores, guardiões ou responsáveis legais;
- pessoas neurodivergentes, incluindo usuários com transtorno do espectro autista, TDAH, deficiência intelectual, atraso de linguagem ou outras condições que exijam cuidado ampliado;
- terceiros cujos dados sejam inseridos no sistema por um usuário responsável.

1.2. Este documento não autoriza uso livre, autônomo ou irrestrito por menores. Sua finalidade é estabelecer cautelas, consentimento, responsabilidades e limites de proteção.

2. Definições

2.1. Para fins deste Termo:

- Criança: pessoa com até doze anos de idade incompletos.
- Adolescente: pessoa entre doze e dezoito anos de idade.
- Menor: expressão usada neste documento para abranger crianças e adolescentes.
- Responsável legal: pai, mãe, tutor, guardião, curador ou pessoa juridicamente autorizada a consentir em nome do menor ou dependente.

- Dependente: pessoa que, por idade, condição de saúde, neurodivergência, deficiência, relação familiar ou circunstância concreta, dependa de supervisão, cuidado ou autorização de terceiro para uso seguro do sistema.
- Dados sensíveis: dados sobre saúde, deficiência, neurodivergência, vida familiar, vida escolar, religião, convicções, sexualidade, biometria, estado emocional, histórico clínico, terapias, medicamentos, crises, traumas ou outros dados que possam expor vulnerabilidade relevante.
- Nemo-Gade ou módulos similares: eventuais adaptações do Nemosine voltadas a linguagem, imaginação, vínculo familiar, apoio simbólico ou desenvolvimento expressivo de criança, adolescente ou dependente.

3. Natureza do uso por menores e dependentes

3.1. O Nemosine pode apoiar registros, narrativas, brincadeiras simbólicas, organização de rotina, expressão de sentimentos, construção de vocabulário, criatividade, memória familiar e acompanhamento reflexivo, desde que usado com cautela e supervisão adequada.

3.2. O Nemosine não deve ser apresentado ao menor como autoridade absoluta, amigo real, terapeuta, entidade espiritual, consciência viva, juiz moral, substituto parental ou fonte definitiva de verdade.

3.3. O responsável deve evitar que a criança ou adolescente desenvolva dependência emocional, submissão cognitiva, medo, idolatria, compulsão de uso ou confusão entre simulação simbólica e relação humana real.

3.4. O sistema deve ser usado como ferramenta auxiliar e nunca como instrumento de punição, vigilância coercitiva, manipulação emocional, interrogatório, exposição pública ou controle indevido do menor.

4. Consentimento específico e destacado

4.1. O uso do Nemosine por criança ou para tratamento de dados pessoais de criança exige consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou responsável legal, observada a legislação aplicável.

4.2. O uso por adolescente deve observar o seu melhor interesse, a transparência adequada à idade, o acompanhamento responsável e, sempre que possível, sua compreensão progressiva sobre o uso do sistema.

4.3. Ao aceitar este Termo, o responsável declara que:

- é pai, mãe, tutor, guardião, curador ou responsável legal autorizado;
- leu e compreendeu os documentos jurídicos do Sistema Nemosine;
- autoriza o uso do sistema pelo menor ou dependente nos limites deste Termo;
- autoriza, quando necessário, o tratamento de dados pessoais e dados sensíveis estritamente necessários às finalidades informadas;
- compromete-se a supervisionar o uso, revisar conteúdos inseridos e interromper o uso quando houver risco emocional, jurídico, familiar, clínico ou educacional;
- reconhece que o sistema não substitui profissionais humanos, serviços de saúde, escola, terapeutas, psicólogos, médicos, psicopedagogos, advogados ou autoridades competentes.

5. Dados que podem ser tratados

5.1. Conforme a forma de uso, o Nemosine poderá tratar os seguintes dados relacionados ao menor, dependente ou responsável:

- nome ou apelido, idade, vínculo familiar ou relação de cuidado;
- e-mail, conta de acesso, identificadores técnicos e registros de autenticação do responsável;
- registros de interação, prompts, respostas, preferências, rotinas, tarefas, relatos e conteúdos inseridos voluntariamente;
- dados escolares, comunicacionais, comportamentais, familiares, terapêuticos ou de saúde, quando o próprio responsável decidir inseri-los;
- informações sobre neurodivergência, deficiência, terapias, desenvolvimento de linguagem, interesses, crises, gatilhos ou necessidades de apoio, quando fornecidas pelo responsável;
- logs de segurança, registros de aceite, registros de versão dos termos e dados técnicos necessários à operação do sistema.

5.2. O responsável deve aplicar o princípio da minimização: inserir somente os dados estritamente necessários para a finalidade legítima pretendida.

5.3. O responsável não deve inserir documentos médicos, laudos, prontuários, imagens íntimas, vídeos sensíveis, dados escolares completos, dados de terceiros ou informações altamente identificáveis sem necessidade real e sem base legítima.

6. Finalidades do tratamento

6.1. Os dados poderão ser tratados para:

- permitir o funcionamento do sistema e das funcionalidades associadas;
- organizar registros, preferências, rotinas, experiências e interações;
- apoiar expressão simbólica, linguagem, criatividade, memória e organização familiar;
- personalizar a experiência de uso de acordo com as informações fornecidas pelo responsável;
- manter segurança, prevenção de abuso, controle de acesso, logs e integridade do sistema;
- cumprir obrigações legais, regulatórias, contratuais ou requisições legítimas de autoridade competente, quando aplicável;
- analisar, de forma agregada ou anonimizada, funcionamento, usabilidade e melhoria do sistema, quando tecnicamente possível e juridicamente adequado.

7. Bases legais e melhor interesse

7.1. O tratamento de dados de menores e dependentes deve observar, conforme o caso, consentimento do responsável, cumprimento de obrigação legal, execução de contrato, exercício regular de direitos, proteção da vida, tutela da saúde, legítimo interesse compatível e, principalmente, o melhor interesse da criança ou adolescente.

7.2. Quando houver dúvida entre expansão funcional do sistema e proteção do menor, prevalecerá a proteção do menor.

7.3. O consentimento poderá ser revogado pelo responsável, observados os limites técnicos, legais, contratuais e de preservação mínima de registros necessários.

8. Regras especiais para crianças

8.1. Crianças não devem criar conta autônoma, aceitar termos por conta própria ou usar o sistema sem acompanhamento direto de responsável.

8.2. O responsável deve adaptar a linguagem, duração, finalidade e intensidade do uso à maturidade da criança.

8.3. O Nemosine não deve ser usado para induzir confissão, pressionar relatos, substituir escuta familiar, coletar segredos, explorar medo, expor vulnerabilidades ou produzir dependência simbólica.

8.4. O uso com crianças deve priorizar registros leves, linguagem, imaginação, rotina, memória afetiva, criatividade e apoio à comunicação, nunca exploração profunda de trauma, culpa, autodepreciação, violência, sexualidade, crime, autolesão ou conflito adulto.

9. Regras especiais para adolescentes

9.1. Adolescentes podem ter maior participação no uso, desde que haja ciência e supervisão compatíveis com sua maturidade e com a finalidade do uso.

9.2. O responsável deve orientar o adolescente sobre privacidade, dados sensíveis, limites de IA, risco de exposição, checagem de informações e impossibilidade de tratar o sistema como autoridade final.

9.3. Conteúdos envolvendo autolesão, violência, abuso, exploração sexual, uso problemático de substâncias, crime, humilhação, chantagem, perseguição, nudez, intimidade ou risco grave devem ser tratados fora do Nemosine, com apoio humano, familiar, profissional ou institucional adequado.

10. Neurodivergência, deficiência e necessidades específicas

10.1. O Nemosine pode ser adaptado para apoiar comunicação, previsibilidade, organização, imaginação e expressão de pessoas neurodivergentes ou com deficiência, mas não realiza diagnóstico, prognóstico, terapia, intervenção ABA, avaliação psicológica, avaliação pedagógica ou tratamento médico.

10.2. Informações sobre TEA, TDAH, deficiência, atraso de fala, terapias, medicações, crises, seletividade alimentar, escola ou comportamento são dados sensíveis e devem ser inseridas com extrema cautela.

10.3. Qualquer uso associado a escola, clínica, terapeuta, profissional de saúde, psicopedagogo, cuidador ou instituição exige autorização específica do responsável e, quando aplicável, contrato próprio, política de privacidade compatível e definição clara de papéis.

11. Confessor: zona de confiança simbólica

11.1. O Confessor é uma zona simbólica de confiança, escuta sensível e tratamento narrativo reservado. Ele não oferece sigilo técnico absoluto, criptografia autônoma, segredo profissional, sandbox isolado ou garantia jurídica de confidencialidade.

11.2. O uso do Confessor por menores deve ser excepcional, supervisionado e orientado ao acolhimento seguro, nunca à extração de segredos, confissões forçadas ou relatos que o responsável não esteja preparado para conduzir com maturidade.

11.3. Não se deve inserir no Confessor dados extremamente sensíveis de menor ou dependente quando a finalidade puder ser alcançada por linguagem mais genérica, simbólica, anonimizada ou minimizada.

11.4. O Confessor não substitui psicólogo, psiquiatra, médico, conselheiro tutelar, escola, família, advogado ou autoridade competente.

12. Porão: zona de contenção e redução de dano

12.1. O Porão é zona íntima de contenção, retorno à lucidez, reconhecimento de autossabotagem, vergonha, culpa, impulsos destrutivos, compulsões, pensamentos recorrentes, ruminação e conteúdos de risco.

12.2. O Porão não deve ser usado por crianças. Seu uso por adolescentes ou dependentes deve ser evitado, salvo em contexto estritamente supervisionado, moderado e orientado à redução de dano, sem aprofundamento de trauma ou estímulo à ruminação.

12.3. O Porão não deve ser usado para explorar autolesão, ideação suicida, abuso, sexualidade, violência, humilhação, culpa religiosa, punição, vingança, vício, compulsão ou qualquer conteúdo que possa intensificar sofrimento psíquico do menor.

12.4. Havendo risco de autolesão, violência, abuso, desaparecimento, exploração, crise aguda, desorganização emocional grave ou sofrimento intenso, o uso do Nemosine deve ser interrompido e o responsável deve buscar apoio humano imediato, profissional qualificado ou autoridade competente.

13. Proibições específicas

13.1. É proibido ao usuário ou responsável:

- inserir dados de menor sem autorização legítima;
- usar o sistema para vigiar, manipular, ameaçar, punir, coagir ou constranger menor ou dependente;
- usar respostas do sistema como diagnóstico, laudo, parecer clínico, relatório escolar ou prova contra menor sem validação profissional e contexto adequado;
- expor publicamente relatos, imagens, falas, crises, vulnerabilidades ou dados sensíveis do menor sem necessidade e autorização adequada;
- usar o sistema para sexualizar, humilhar, radicalizar, doutrinar, isolar, controlar ou explorar menor ou dependente;
- solicitar ao sistema estratégias para enganar responsáveis, profissionais, escolas, autoridades ou a própria criança/adolescente;
- simular figuras religiosas, espirituais, parentais, clínicas ou de autoridade com finalidade de submissão, culto, obediência ou manipulação do menor;
- usar o sistema como substituto de tratamento, intervenção, acolhimento, atendimento de emergência ou cuidado humano.

14. Uso por escolas, clínicas, profissionais e instituições

14.1. O uso institucional do Nemosine envolvendo menores, dependentes, alunos, pacientes, assistidos ou usuários vulneráveis exige contrato específico, autorização formal dos responsáveis, definição de controlador e operador de dados, política de privacidade compatível e medidas de segurança apropriadas.

14.2. Nenhuma escola, clínica, terapeuta, equipe, mentor, pesquisador, comunidade ou instituição está autorizada a coletar dados de menores por meio do Nemosine sem base jurídica adequada e sem ciência específica dos responsáveis.

14.3. O Nemosine não deve ser usado como prontuário clínico, diário escolar oficial, sistema de avaliação diagnóstica, ferramenta de triagem médica ou instrumento de decisão disciplinar.

15. Compartilhamento com provedores e terceiros

15.1. O funcionamento do Nemosine pode envolver provedores de infraestrutura, hospedagem, autenticação, banco de dados, inteligência artificial, monitoramento, segurança, analytics e suporte técnico.

15.2. O responsável reconhece que dados inseridos no sistema podem transitar por serviços técnicos necessários à operação, conforme descrito na Política de Privacidade e demais documentos aplicáveis.

15.3. O Nemosine não deve vender dados pessoais de menores ou dependentes. Qualquer compartilhamento deve ser limitado, necessário, proporcional e compatível com as finalidades informadas.

16. Retenção, exclusão e revogação

16.1. O responsável poderá solicitar acesso, correção, anonimização, bloqueio, eliminação, portabilidade, informação sobre compartilhamento e revogação de consentimento, nos termos da legislação aplicável e da Política de Retenção e Exclusão de Dados.

16.2. A exclusão poderá não ser imediata em backups, logs mínimos de segurança, registros de aceite, prevenção de fraude, cumprimento legal, exercício regular de direitos ou preservação necessária de evidências.

16.3. Sempre que possível, dados de menores e dependentes deverão ser eliminados ou anonimizados quando deixarem de ser necessários à finalidade que justificou sua coleta.

17. Segurança e limites técnicos

17.1. O Nemosine adota medidas razoáveis de segurança compatíveis com seu estágio de desenvolvimento, mas nenhum sistema digital garante segurança absoluta.

17.2. O responsável deve proteger credenciais, não compartilhar conta, não deixar sessão aberta, evitar uso em dispositivos públicos e não inserir dados excessivos ou desnecessários.

17.3. Em ambiente beta, experimental ou em desenvolvimento, o risco de erro, perda de dados, instabilidade, exposição involuntária ou falha de funcionalidade pode ser maior. O responsável deve redobrar cautela.

18. Responsabilidade do responsável legal

18.1. O responsável legal assume responsabilidade pela decisão de inserir dados do menor ou dependente, pela supervisão do uso, pela adequação da finalidade e pela avaliação de riscos envolvidos.

18.2. O responsável deve interromper o uso quando perceber ansiedade, dependência, medo, confusão, ruminação, piora emocional, exposição indevida ou qualquer efeito negativo relevante.

18.3. O responsável reconhece que o Nemosine é ferramenta auxiliar e que decisões sobre saúde, escola, terapia, medicação, guarda, tutela, proteção, segurança ou conflitos familiares devem ser tomadas com apoio humano e profissional adequado.

19. Situações de risco, abuso ou emergência

19.1. O Nemosine não é canal de emergência. Em situações de risco à vida, autolesão, violência, abuso, exploração sexual, abandono, negligência, ameaça, desaparecimento, surto, crise grave ou perigo imediato, o usuário deve buscar serviços de emergência, profissionais habilitados, rede de

proteção, Conselho Tutelar, autoridade policial, serviço de saúde ou outro canal humano competente.

19.2. O sistema pode orientar de forma geral sobre busca de ajuda, mas não deve ser usado como única medida de proteção em caso de risco real.

20. Atualizações deste Termo

20.1. Este Termo poderá ser atualizado para refletir mudanças legais, técnicas, funcionais, institucionais ou de segurança.

20.2. Versões antigas poderão ser arquivadas para rastreabilidade. Alterações relevantes poderão exigir novo aceite do responsável.

20.3. A versão vigente será indicada no Centro Legal do Nemosine.

21. Declaração específica de consentimento

Ao aceitar este Termo, o responsável declara, de forma específica e destacada, que:

- autoriza o uso do Sistema Nemosine pelo menor ou dependente sob sua responsabilidade, nos limites deste documento;
- autoriza o tratamento dos dados pessoais e, quando estritamente necessário, dos dados sensíveis informados voluntariamente;
- compreende que o Nemosine não substitui profissionais humanos, serviços de emergência, atendimento clínico, terapia, escola ou autoridade competente;
- compreende que Confessor e Porão são zonas simbólicas sensíveis, com limites técnicos e jurídicos próprios;
- compromete-se a supervisionar o uso, minimizar dados, evitar exposição indevida e interromper o uso se houver risco.

22. Canal de contato

Solicitações, dúvidas, pedidos de exclusão, revogação de consentimento ou exercício de direitos relacionados a dados de menores, dependentes ou responsáveis devem ser encaminhados ao canal oficial indicado no Centro Legal do Nemosine ou ao e-mail público do autor, quando disponibilizado nos documentos oficiais.

23. Disposição final

Este Termo integra o conjunto jurídico do Sistema Nemosine Nous e deve ser interpretado em conjunto com os demais documentos vigentes. Em caso de conflito entre expansão simbólica do sistema e proteção de menores, dependentes ou pessoas vulneráveis, prevalecerá a proteção da pessoa vulnerável, a minimização de dados e o melhor interesse do menor.

ANEXO I - MODELO DE ACEITE DESTACADO

Texto sugerido para checkbox ou tela de consentimento:

Declaro que sou pai, mãe ou responsável legal autorizado e que li e concordo com o Termo de Consentimento para Uso por Menores, Dependentes e Responsáveis, autorizando o uso do Sistema Nemosine pelo menor ou dependente sob minha responsabilidade, nos limites informados, ciente de que o sistema não substitui profissionais humanos e de que devo supervisionar o uso, minimizar dados e interromper o acesso em caso de risco.

Campo Grande/MS, 07 de junho de 2026.

Edervaldo José de Souza Melo

Autor e titular do Sistema Nemosine Nous